REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE ASOCIADOS

Motivos

1. La Asociación Deportiva Club Sport Herediano es una organización deportiva que busca promover a través del fútbol, y el deporte, los valores y principios que conforman la identidad herediana.

2. Como parte de dichos valores y principios, promueve entre sus asociados, el sano disfrute del fútbol nacional, como una forma de entretenimiento familiar; así como una manera de fortalecer los vínculos de amistad para con otras aficiones e instituciones deportivas nacionales e internacionales.

3. La Ley para la prevención y sanción de la violencia en eventos deportivos, Ley Nº 9145 del 23 de agosto del 2013, así como su respectivo reglamento, regulan la creación y atención, a nivel nacional, de un sistema de educación, prevención y sanción de los hechos de violencia sucedidos en eventos deportivos oficiales y de competición.

4. El Artículo Décimo de los Estatutos Orgánicos de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, establece las causales de desafiliación por motivo de expulsión de sus asociados; así como el procedimiento que debe seguir la Asociación en casos específicos. Dichas causales son las siguientes: **Primera:** No pago de la cuota establecida en el respectivo contrato suscrito con la Asociación por un plazo de un mes calendario previa prevención de pago de lo adeudado. **Segunda:** Conducta inmoral o desleal que atente contra el buen nombre de la Asociación o por realizar actividades contrarias a la estabilidad y armonía entre los asociados. **Tercera:** Cuando un asociado actúe en nombre de la Asociación sin estar facultado para ello, y, **Cuarta:** Uso indebido de los activos físicos, económicos y signos externos de la Asociación.

5. Con fundamento en el Artículo Vigésimo Segundo inciso l) de los Estatutos de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, corresponde a su Junta Directiva, reglamentar los aspectos relacionados con la conducta de sus asociados, por lo cual, a continuación, según acuerdo firme y unánime adoptado por esa instancia, se procede a dictar el presente Reglamento Disciplinario.

Artículo 1: Objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular las sanciones, los órganos competentes y el procedimiento para tramitar y resolver los asuntos disciplinarios de los asociados pertenecientes de conformidad con sus Estatutos, a la Asociación Deportiva Club Sport Herediano.

Artículo 2: Ámbito de Aplicación de los Sujetos.

1. Definición de Asociado: Es aquella persona que ha sido aceptada como tal de acuerdo con el Artículo Noveno del Estatuto Orgánico de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, y mantiene vigente su condición.

2. Definición de Asociado Interino: Se define como tal a aquella persona que después de haber sido desafiliada según el procedimiento establecido en el presente Reglamento, desea ser reinstalada nuevamente como asociado, luego de haber transcurrido diez años con posterioridad a la comisión de la falta en la que se acordó su desafiliación.

El presente reglamento se aplicará solamente a la persona asociada que tres horas antes, durante y tres horas después de realizado un juego oficial del Club Sport Herediano de cualquier división, sea de carácter masculino o femenino, organizado por entidades nacionales e internacionales tales como la UNAFUT (Unión Nacional de Clubes de Fútbol), la FEDEFUTBOL (Federación Costarricense de Fútbol), la CONCACAF (Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol), la UNCAF (Unión Centroamericana de Fútbol), la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) y cualquier otro evento donde participe la Asociación, en un perímetro de al menos seis kilómetros a la redonda del estadio o cancha alterna en el que se desarrolle el juego, cometa alguna de las causales de sanción establecidas en el presente reglamento. También se aplicará cuando incurra en conductas que afecten los intereses de la Asociación, fuera de la realización de un juego o evento oficial organizado por la Asociación o las entidades anteriormente descritas.

Será desafiliado de manera automática por la falta de pago de la cuota establecida en el contrato suscrito entre la Asociación y el asociado, por un plazo de un mes calendario, previa prevención de pago de lo adeudado, por única vez en el medio de comunicación que la persona asociada designó en el contrato. El asociado podrá ser rehabilitado previa admisión que haga la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria siguiente; siempre que así lo acuerden al menos las dos terceras partes de los directivos presentes, previa comprobación del quórum.

Artículo 3: Potestad Disciplinaria de la Junta Directiva. Es deber de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, gestionar, de oficio o por denuncia, la apertura de un procedimiento disciplinario cuando cuente con indicios suficientes que ameriten la investigación. Para ello, tendrá la potestad de hacer las consultas, valoraciones, diligencias e investigaciones preliminares que estime pertinentes, necesarias y convenientes. Durante todo el procedimiento se respetará el debido proceso para las personas asociadas, destacándose -entre otros-, los derechos de defensa, de no autoincriminación, de patrocinio letrado, de audiencia y de impugnación.

Artículo 4: Confidencialidad del Denunciante. La denuncia de un asociado de persona particular o institución deberá interponerse ante la Junta Directiva que ejerce la potestad disciplinaria con respecto al asociado denunciado, garantizándose en caso de que así expresamente (en forma verbal o por escrito) lo solicite, el principio de reserva y confidencialidad respecto a su identidad.

De manera inmediata, la Junta Directiva creará el expediente respectivo, que llevará un número conformado por el año con cuatro dígitos seguido por guion, un número consecutivo y las siglas «PD», alusivas al acrónimo de «Procedimiento Disciplinario». Procederá a trasladarlo a la Fiscalía de la Asociación en el término de cinco días hábiles para que en su condición de órgano instructor, proceda con la indagación de los hechos denunciados.

Artículo 5: Individualización del Denunciado. Recibido el expediente por parte de la Junta Directiva, la Fiscalía en un plazo no mayor a cinco días hábiles deberá asumir el conocimiento del caso y, como primer paso, debe constatar si la persona o personas involucradas en el hecho punible son o no asociados activos.

Si se tratara de un asociado activo, se procederá a levantar la información correspondiente con los elementos de prueba disponibles entre los que se integrarán, sin que la lista sea exhaustiva, notas periodísticas, informes del delegado de campo, informes de fiscales de la UNAFUT, informes arbitrales, videos, informes de cuerpos de seguridad, fotografías, declaraciones de testigos potenciales y cualesquiera otros medios probatorios legales que se dispongan.

Comprobada en primera fase la eventual existencia del hecho o hechos aludidos y denunciados, deberá ubicar por medio de la administración de la Asociación, la identidad del asociado vinculado.

Como parte del debido proceso, se le garantiza a la persona asociada investigada, el precepto de no autoincriminación, lo que significa que su silencio no podrá ser tenido como admisión tácita de los hechos que se le imputan.

En caso de que no se logre individualizar la conducta en algún asociado, la Junta Directiva desestimará la denuncia y procederá con el archivo del expediente por votación de mayoría simple de sus integrantes en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria convocada a tal efecto.

Artículo 6: Instrucción del Procedimiento. Recabada y reunida la información relacionada con el caso, la Fiscalía trasladará por escrito los cargos al asociado mediante un resumen de los hechos

presuntamente acontecidos, vinculados y denunciados, la prueba que los acompaña y sustenta, y la posible sanción a imponer por esos hechos; concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que ejerza su defensa, ofrezca las pruebas que estime válidas y pertinentes, realice los alegatos correspondientes para su descargo y el señalamiento de un medio para recibir notificaciones.

La resolución de traslado de cargos se notificará en el medio que indicó la persona asociada en el contrato de afiliación. También podrá ser notificado en forma personal o en su casa de habitación, según la información que conste en dicho contrato.

Para los efectos de este reglamento, se considerarán hábiles, entre otros, los días que no constituyan fines de semana, asuetos del cantón central de la Ciudad de Heredia o feriados de ley.

Si la persona investigada no señala medio para recibir sus notificaciones, aplicará por defecto el que haya señalado en el contrato de afiliación como asociado como dicta el Artículo Noveno de los Estatutos. En caso de no existir, las resoluciones quedarán debidamente notificadas veinticuatro horas después de dictadas.

Artículo 7: Comparecencia Oral y Privada. En caso de que el asociado denunciado se oponga a los hechos investigados y denunciados en su contra, la Fiscalía deberá citar a la comparecencia mediante audiencia oral y privada, establecida con una antelación no inferior a tres días, ni mayor a diez días hábiles. En ella, se le prevendrá al asociado denunciado que se recibirán las pruebas y se escucharán sus alegatos y descargos, para lo cual podrá hacerse acompañar por un profesional en derecho debidamente acreditado.

En la misma resolución se indicará el lugar y hora en que se llevará a cabo la comparecencia. La ausencia del asociado a la comparecencia no interrumpirá ni suspenderá su realización, ni limitará los efectos de la resolución final que se acuerde, salvo que demuestre y acredite que se encuentra en alguna causal de caso fortuito o fuerza mayor para su inasistencia, caso en el cual, se reprogramará la comparecencia y durante ese lapso no correrá el plazo de prescripción del Artículo 15 del presente Reglamento. La resolución que se conozca sobre la existencia de caso fortuito o fuerza mayor estará a cargo del Presidente de la Asociación y carecerá de ulterior recurso.

Si la persona asociada acepta los hechos que se le imputan, se prescindirá del procedimiento y de seguido, se resolverá por el fondo la queja interpuesta en la siguiente Sesión Ordinaria de Junta Directiva, conforme al Artículo 8 del presente reglamento.

Las actas podrán ser respaldadas mediante audio, video, fotos o por escritos y medios electrónicos, y formarán pieza integral del expediente, debiendo mantenerse su conservación por el plazo que dure la conservación del mismo, según lo señala el Artículo 15, inciso 5 del presente reglamento.

Artículo 8: Resolución del Procedimiento. Recibidos por parte de la Fiscalía los alegatos y descargos de la defensa del asociado junto con las pruebas aportadas, preparará y enviará a la Junta Directiva por escrito, ya sea por correo electrónico o documento físico, un informe con las recomendaciones que considere oportunas y pertinentes incluidas la posibilidad de conciliación, dentro del plazo perentorio de cinco días hábiles posteriores a la comparecencia oral y privada.

Luego de recabada la información pertinente, la Junta Directiva de la Asociación en la Sesión Ordinaria inmediata posterior, procederá a resolver por el fondo y la forma, el procedimiento disciplinario seguido en los términos que dicta el presente reglamento. La decisión deberá ser adoptada por al menos dos terceras partes de los directivos presentes, previa comprobación del quórum.

En caso de requerirlo la persona investigada, podrá ser recibida en audiencia en Sesión de Junta Directiva Ordinaria o Extraordinaria para manifestar sus alegatos finales.

En la valoración de la falta, la Junta Directiva deberá ponderar si el hecho constituye una falta grave, gravísima o bien, si amerita atenuación con una sanción menor.

1. Resolución Final: En la resolución final la Junta Directiva deberá en primer término, enunciar los hechos atribuidos a la persona asociada, la recomendación emitida por la Fiscalía de Junta Directiva, los hechos tenidos por demostrados con enunciación de los medios de prueba que les sirve de apoyo, con utilización de la valoración en conjunto de las pruebas y con aplicación de la sana crítica racional. De seguido, valorará la gravedad de la falta acreditada y en esa labor intelectual, la Junta Directiva deberá dictaminar, en primer lugar, si la falta es grave, gravísima o leve y de seguido, la sanción correspondiente a imponer.

2. Conciliación: En caso de que se proponga la conciliación, ésta deberá ser acordada por la persona asociada investigada y al menos dos terceras partes de los directivos presentes en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria que se convoque al efecto. De resultar admisible la conciliación, deberán establecerse sus alcances y lo acordado por las partes obligará a su cumplimiento efectivo en los términos, forma y tiempos previstos. Una vez constatado y verificado su cumplimiento, se procederá con el archivo de todas las diligencias disciplinarias presentadas.

Una vez que la sanción obtenga firmeza, si la persona desasociada desea y solicita ser rehabilitada, podrá hacer la solicitud de reingreso, cuya decisión será adoptada por mayoría simple de los miembros de Junta Directiva presentes en la Sesión Ordinaria siguiente, manteniendo la condición de **Asociado Mantenedor** por espacio de un año, tiempo en el cual no podrá ser nuevamente sancionado; lo cual, en caso de producirse, no podrá ser rehabilitado por un plazo de hasta **diez años** con posterioridad a la comisión de la última sanción impuesta.

Si los hechos denunciados no ameritan sanción, el caso se declarará sin lugar y esta resolución carecerá de ulterior recurso.

Artículo 9: De las Faltas y la Rehabilitación.

1. Definición de las Sanciones: Faltas son aquellos incumplimientos de los deberes y obligaciones que como asociado(a) tiene, de acuerdo con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos, sin justificación y que afectan los intereses de la Asociación.

2. Régimen Punitivo: Se establecen como sanciones a esas conductas que incumplen los deberes y las obligaciones como asociados, las siguientes:

i) Falta Leve: Es aquella que se impone cuando la infracción es menor y no afecta gravemente los intereses generales de la Asociación. En estos casos, se impondrá la *sanción de advertencia, prevención o de amonestación escrita*.

ii) Falta Grave: Es aquella que se impone cuando la infracción no puede ser catalogada como leve, pero no amerita la desafiliación del asociado. En estos casos, se impondrá la *sanción de suspensión de uno a seis meses*, tiempo en el cual no podrá ejercer los derechos de asociado inscritos en los Artículos Octavo y Noveno Estatutarios.

iii) Falta Gravísima: Es aquella que corresponde a una conducta que compromete los fines, la imagen o los intereses generales de la Asociación. En estos casos se impondrá la *sanción de expulsión hasta por diez años* sustentada en los siguientes supuestos:

a) Aquella conducta inmoral o desleal que atente contra el buen nombre de la Asociación o por realizar actividades contrarias a la estabilidad y armonía entre los asociados. **Definición:** Se entenderá como conducta inmoral o desleal, todo acto que contravenga las normas de

convivencia social, que atente contra el conjunto de valores, costumbres y el comportamiento adecuado, de tal modo que cause perjuicio para la imagen de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano y sus miembros. Se entenderá por tales actos, entre otros, la alteración del orden público dentro del Estadio o sus inmediaciones en un rango de seis kilómetros alrededor de éste; la agresión verbal o física contra cualquier asociado o aficionado tanto del Club Sport Herediano, así, como de otras personas que asistan al recinto de manera adecuada; la agresión verbal o física contra los jugadores, cuerpo técnico de los equipos, cuerpos arbitrales, comisionados y directivos, lanzamiento de objetos, invasión de cancha de juego y áreas restringidas sin autorización, y que como consecuencia, provoquen sanciones administrativas, económicas y/ o de cualquier otra índole en detrimento y afectación de la Institución. Asimismo, se entenderá también como parte de esta causal, toda aquella falta sancionable en la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos, Ley Nº 9145 de agosto del 2013, así como cualquier acto discriminatorio o denigrante.

b) Cuando un asociado actúe en nombre de la Asociación sin estar facultado para ello.

c) Uso indebido de los activos físicos, comerciales, de imagen y económicos de la Asociación.

En caso de que algunas de estas faltas ocurran dentro del Estadio Eladio Rosabal Cordero o su sede alterna antes, durante o posterior a un juego oficial del Club Sport Herediano; la Asociación podrá expulsar de manera inmediata y retirar al asociado del Estadio; independientemente de las sanciones que eventualmente luego se le puedan imponer.

Artículo 10: Faltas Sancionables con Advertencia, Amonestación Escrita y Suspensión. En caso de que a criterio de la Junta Directiva, alguna de las faltas descritas en el artículo anterior, se haya cometido de forma leve o grave, en razón de la naturaleza, reiteración y las consecuencias de ésta, podrá ser sancionable con advertencia, amonestación escrita o suspensión de hasta por **diez años** de su condición de asociado de la Asociación. En la resolución final se determinará el plazo de la sanción impuesta.

Artículo 11: Apoyo de Arrendatario. En caso de que en el momento en que ocurran los hechos denunciados la Asociación mantenga vigente un Contrato de Arrendamiento del club, la entidad arrendataria deberá prestar la debida colaboración a la Asociación, durante el transcurso de la tramitación del procedimiento y para la debida ejecución y cumplimiento de las sanciones impuestas.

Artículo 12: Régimen de Impugnaciones. Contra las resoluciones adoptadas por la Junta Directiva de la Asociación, únicamente cabrá el Recurso de Revocatoria interpuesto ante ese mismo órgano, el

cual deberá ser presentado a más tardar en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución final realizada al asociado investigado.

Solamente en el caso de las resoluciones que impongan la sanción de expulsión con inhabilitación de hasta por diez años, además del Recurso de Revocatoria, cabrá el Recurso de Apelación ante la Asamblea General Extraordinaria convocada para tal fin, en concordancia con lo que establecen los Estatutos que rigen el accionar de la Asociación.

Artículo 13: Medidas Cautelares. A petición de la Fiscalía o de la Junta Directiva de la Asociación, podrá decretarse como **Medida Cautelar** mientras se cumple con el procedimiento, la **Separación Temporal del Asociado** a participar en las actividades y derechos como asociado. Asimismo, a petición del asociado investigado, podrá adoptarse la **Suspensión Temporal de Separación,** lo cual en ambos casos se hará en cualquier etapa del procedimiento, antes que la resolución final quede en firme, cuya decisión será acordada por el **Presidente de la Junta Directiva** de manera sumarísima y su resolución no tendrá recurso alguno.

Artículo 14: Comunicación. Una vez que la resolución alcance firmeza, será comunicada a la persona asociada con efectos inmediatos. Por los hechos juzgados, no podrá ser nuevamente instruido procedimiento alguno. Sin embargo, de reiterarse otro procedimiento por alguna causa, podrá ser valorada ésta circunstancia para determinar la expulsión por un plazo de hasta diez años.

Artículo 15: De la Prescripción y Caducidad de la Acción Disciplinaria.

1. Definición: Se define la prescripción como la extinción de la potestad disciplinaria por el transcurso del tiempo señalado.

2. Del Plazo: La acción para iniciar el procedimiento disciplinario prescribirá en el plazo de Seis Meses contados a partir de la fecha en que la Junta Directivas tenga conocimiento de los hechos. Se computará de fecha a fecha, según el calendario gregoriano.

3. De la Interrupción de la Prescripción: Se interrumpirá la prescripción con la notificación a la persona asociada del procedimiento disciplinario seguido, la cual prevalecerá mientras no se emita la resolución final. La interrupción significa que se elimina el tiempo transcurrido, iniciando de nuevo su cómputo.

4. Del Término de la Resolución Final y de la Caducidad de la Acción Disciplinaria: Una vez iniciado el procedimiento, deberá emitirse la resolución final en el plazo de Seis Meses, salvo que se

postergue su decisión por causas ajenas a la Asociación y atribuibles a la persona asociada o su defensa técnica. En el caso de que no se concluya en el plazo dicho, se archivarán por caducidad las diligencias sin posibilidad de reabrirse por los mismos hechos.

5. Conservación del Expediente Disciplinario: El expediente disciplinario se conservará por escrito y se custodiará en la Secretaría de la Asociación por espacio de diez años, al cabo de los cuales, podrá acordarse su destrucción por mayoría simple de los miembros presentes, mediante acuerdo de Junta Directiva.

6. Archivo: La Asociación deberá crear un archivo especial en el cual se brinde custodia y reserva a los casos que en materia disciplinaria sean atendidos por parte de la Junta Directiva de la Asociación.

Artículo 16: Normativa Supletoria. En lo no expresamente regulado en este reglamento, podrán utilizarse de manera supletoria el Bloque de Constitucionalidad respecto del Debido Proceso, la Constitución Política, las normas y principios del Derecho Común, la Ley General de la Administración Pública, el Código Procesal Civil, y el Estatuto Orgánico y demás reglamentos de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano.

Artículo 17: Derogatorias. Se deroga cualquier otra norma disciplinaria previa a la entrada en vigencia del presente reglamento.

Artículo 18: Aprobación y Vigencia. El presente Reglamento fue Aprobado en Asamblea General Extraordinaria N° 02-2024 de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, mediante Acuerdo N° 3, celebrada el 04 de noviembre, 2024. Acuerdo Unánime y Firme. El mismo fue ratificado de manera Unánime y Firme mediante Acuerdo N° 3 en la Sesión de Junta Directiva N° 652, celebrada el 06 de enero, 2025. Rige a partir de su aprobación.